



PUTUSAN
Nomor 1202 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

RENO SAPTA MAIZA, bertempat tinggal di Jalan P. Hidayat, Kelurahan Lorong Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ilham Kurniawan Dartias, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Ilham Kurniawan Dartias, S.H., M.H., & Partners, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 52, (Gedung Firdaus Oemar), Kelurahan Jatibaru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **NURDIANIS;**
2. **RITA MASRENI;**
3. **SONIA GUSTI BUDAYANI;**
4. **SAPRIZAL;**
5. **ZULHENDRIK;**
6. **DAPRI;**

Kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Sudirman, Jorong Tigo Tumpuak, Nagari Limo Kaum, Kecamatan Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Zainal Efendi, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Zainal Efendi, S.H., beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 100 A, Batusangkar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2022;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1202 K/Pdt/2023



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Batusangkar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaum Datuk Intan Marajo Suku Balai Gamba di Jorong Tigo Tumpuak Kenagarian Limo Kaum, Kecamatan Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar;
3. Menyatakan objek perkara adalah sah tanah ulayat/pusako tinggi kaum Penggugat;
4. Menyatakan Para Tergugat yang menguasai objek perkara, membangun rumah di atasnya, menyewakan dan membuat pagar tanpa seizin Penggugat adalah sebagai perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap tanah pusako tinggi/tanah ulayat kaum Penggugat;
5. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap seluruh bangunan yang dikuasai oleh Para Tergugat berupa bangunan rumah, kios dan seluruh harta kekayaan Para Tergugat baik yang berupa barang tetap maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan kami ajukan di kemudian hari;
6. Menghukum kepada Para Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnya;
7. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil dengan mengembalikan objek perkara kepada Penggugat tanpa beban apa pun dan membayar kerugian *immateril* sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat secara tanggung renteng, apabila Para Tergugat lalai maka akan dikenakan uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1202 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk setiap hari keterlambatan;

8. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Para Tergugat;
9. Menghukum kepada Para tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat *diskualifikasi in person*;
- Gugatan Penggugat kurang subjek Penggugat (*plurium litis consortium*);
- Objek gugatan Penggugat tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan, baik luasnya, maupun batas sepadannya;
- Gugatan Penggugat *obscuur libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Batusangkar telah memberikan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Bsk, tanggal 8 September 2022 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.460.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Padang telah memberikan Putusan Nomor 206/Pdt/2022/PT PDG, tanggal 7 Desember 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1202 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat/Kuasanya tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 8 September 2022, Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Bsk yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Desember 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Desember 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 15/Kasasi.Pdt/2022/PN Bsk, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Batusangkar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Januari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Januari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1202 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 206/Pdt/2022/PT PDG, tanggal 7 Desember 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Bsk, tertanggal 8 September 2022 yang dimohonkan kasasi;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Para Termohon Kasasi semula Para Tergugat/Para Terbanding;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 206/Pdt/2022/PT PDG, tanggal 7 Desember 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Bsk, tertanggal 8 September 2022;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan hukum;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 17 Januari 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 1 Desember 2023, kontra memori kasasi tanggal 16 Januari 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang yang telah membatalkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Batusangkar, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1202 K/Pdt/2023



Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya tentang objek sengketa merupakan harta pusaka tinggi kaumnya, sebaliknya Para Tergugat berdasarkan Surat Keterangan dari Penghulu Pucuk dari Ampek Jini suku Balai Gamba tertanggal 15 Mei 2022 (*vide* bukti T-3), Surat Keterangan dari Penghulu Manti/Wakil dari Ampek Jini suku Balai Gamba tertanggal 15 Mei 2022 (*vide* bukti T-4), Afidavit dari Djamhur Thalib Datuk Penghulu Batuah tertanggal 1 Juli 2022 (*vide* bukti T-5), dan Afidavit dari Drs. H. Rukti Hazimir Datuk Mangku tertanggal 1 Juli 2022 (*vide* bukti T-6), yang didukung pula oleh keterangan para saksi yang telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) Rbg., yakni keterangan saksi diperoleh karena adanya kepentingan dari si pemberi keterangan selaku orang yang dituakan di kampung tersebut dan kepentingan dari saksi tersebut yang memiliki hubungan kekerabatan atas dasar perkawinan dengan anggota kaum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, telah dapat membuktikan bahwa objek sengketa adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum Datuk Mangku, disamping itu juga saksi tersebut ada yang melihat secara langsung objek sengketa dikuasai oleh kaum Datuk Mangku termasuk oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, sedangkan kaum Penggugat tidak pernah menguasai objek sengketa, dengan demikian penguasaan Para Tergugat atas objek sengketa bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu telah tepat pertimbangan *judex facti* yang menyatakan gugatan Penggugat harus ditolak;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut merupakan pengulangan dalil dan mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1202 K/Pdt/2023



Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi RENO SAPTA MAIZA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RENO SAPTA MAIZA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Fiona Irnazwen, S.H., M.H., Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Fiona Imazwen, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp480.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN

NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1202 K/Pdt/2023